SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1119746 - SP (2026/0331241-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
IMPETRANTE	:	VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI
ADVOGADOS	:	VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
		ANDRÉ GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
		MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
		DIEGO HENRIQUE - SP337917
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	VITOR KALIL GONZALEZ (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* com pedido de liminar impetrado em favor de VITOR KALIL GONZALES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, III, e 18, I, parte final, do Código Penal.

Aduz que há constrangimento ilegal na execução imediata da pena, pois incide a exceção do art. 492, § 3º, do Código de Processo Penal, diante da plausibilidade concreta de anulação do julgamento.

Alega que o Ministério Público, em plenário, abandonou a tese de dolo eventual e requereu apenas a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, prevista no art. 302 do CTB, à qual a defesa aderiu subsidiariamente.

Afirma que o reconhecimento do dolo eventual pelos jurados ocorreu por maioria mínima de 4 votos a 3, com quesito formulado de modo genérico, o que reforça a plausibilidade de nulidade ou de decisão contrária à prova dos autos.

Assevera que a prova técnica evidencia fragilidade do dolo eventual e da qualificadora do perigo comum, registrando semáforos desligados e impossibilidade de aferição da velocidade, após 9 anos de instrução.

Pondera que o paciente respondeu ao processo em liberdade, é tecnicamente primário e possui antecedentes favoráveis, mostrando-se desproporcional a execução provisória antes do julgamento da apelação já interposta.

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61147743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 48efcc29-a197-468f-934c-b0348d0a92e6

Defende que a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) é incompatível com o dolo eventual, havendo plausibilidade jurídica para novo julgamento.

Relata que a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer escrito pela concessão da ordem e o reiterou oralmente em sessão, e que houve voto vencido favorável na Segunda Câmara de Direito Criminal.

Entende que não busca afastar o Tema n. 1.068 do STF, mas aplicar sua ressalva quanto às hipóteses raras de nulidade ou condenação manifestamente contrária à prova, para suspender a execução até o julgamento da apelação.

Informa que o *habeas corpus* é cabível, ainda que haja recurso próprio, diante de ilegalidade flagrante e da urgência decorrente da custódia.

Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da execução provisória da pena e a expedição de alvará de soltura ao paciente até o julgamento definitivo da apelação.

Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do *habeas corpus*.

É o relatório.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do *habeas corpus* como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

Portanto, não se conhece da impetração.

Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.068), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do montante da pena imposta.

A regra geral, portanto, é a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, sem necessidade de trânsito em julgado ou de demonstração dos requisitos da prisão preventiva.

O próprio Código de Processo Penal, entretanto, contempla hipótese excepcional no art. 492, § 3º, ao permitir que se deixe de autorizar a execução provisória quando houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal competente possa plausivelmente conduzir à revisão da condenação.

A aplicação dessa ressalva exige fundamentação concreta e individualizada. Não basta a mera interposição de recurso, a votação não unânime ou o inconformismo defensivo. É necessário que a controvérsia apresentada ultrapasse a possibilidade abstrata de reforma e revele fundamento juridicamente relevante, sem que se antecipe o julgamento da apelação.

Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou (fl. 21, grifei):

> Conforme consignado pelo ilustre Procurador de Justiça, houve solicitação, oral, no Plenário, para a desclassificação da conduta para homicídio culposo (fls. 41). No entanto, **ao responder o "item 4", os jurados, que são soberanos, responderam que houve incidência do dolo eventual – ao que parece, pela embriaguez e alta velocidade -, porém, para melhor análise deve-se ver a conjuntura da prova, e o momento não é este** (por 4 votos a 3 votos – fls. 42). Isso poderia levar a não execução provisória da condenação (fls. 42).
> A ordem de *habeas corpus* tem caráter excepcional e deve ser deferida somente nas hipóteses em que o constrangimento ilegal é flagrante, manifesto, passível de ser constatado de pronto, o que não se verifica. **Os juízes do fato exerceram sua prerrogativa e entenderam que houve dolo eventual. Se isso vai prevalecer, ou não, é matéria para outro recurso.**
> No caso em tela, a fls. 1434 do processo 0061213-61.2017.8.26.0050, recebeu-se o recurso interposto pela Defesa, sendo que as razões serão oferecidas em Segundo Grau de Jurisdição (17.6.2026), em atendimento ao pleito de fls. 1431/1433.

No caso, a questão substancial apta a justificar a incidência excepcional do art. 492, § 3º, do Código de Processo Penal decorre, precisamente, da existência de orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior no sentido de que a embriaguez ao volante, ainda que associada ao excesso de velocidade, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a caracterização do dolo eventual, sendo necessária a identificação de circunstâncias concretas adicionais que evidenciem a assunção do risco de produzir o resultado morte.

A propósito, esta Corte tem reiteradamente afastado a possibilidade de presumir o elemento subjetivo do tipo penal a partir da mera conjugação dessas circunstâncias, conforme se extrai dos seguintes julgados:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO USURPADA. AGRAVO IMPROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. O recurso. Agravo regimental interposto pela acusação contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo para desclassificar as condutas descritas no fato 1 da denúncia para crimes culposos e fixar cautelares diversas da prisão.
> 2. Fato relevante. Acidente de trânsito em rodovia com invasão de pista contrária, presença de garrafa e resquícios de bebida alcoólica no veículo e ausência de prova pericial capaz de definir a velocidade exata do veículo no momento do sinistro.
> 3. As decisões anteriores. Tribunal local, por maioria, manteve a pronúncia por homicídio doloso. Decisão monocrática, em recurso especial, desclassificou a imputação para a forma culposa e substituiu a prisão preventiva por cautelares diversas.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apontados pela acusação (embriaguez, eventual excesso de velocidade, invasão da contramão, tentativa de fuga após os fatos) configuram prova suficiente de dolo eventual para manter a pronúncia por crime doloso contra a vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A embriaguez, mesmo aliada a suspeita de excesso de velocidade, à invasão de pista contrária e à fuga após o acidente, não demonstra o dolo eventual, por ausência de circunstâncias concretas adicionais aptas a evidenciar o assentimento do agente ao resultado morte.
Precedente específico deste colegiado em situação quase idêntica. A inexistência de prova técnica do alegado excesso de velocidade reforça a fragilidade do juízo de dolo.
6. A desclassificação na pronúncia não usurpa a competência do Tribunal do Júri, pois compete ao juízo singular verificar prova da materialidade de crime dolosa contra a vida antes de submeter o acusado ao julgamento popular.
7. O veredito condenatório superveniente (proferido enquanto tramitava o recurso especial defensivo, interposto a tempo e modo contra o acórdão confirmatório da pronúncia) não obsta a desclassificação, por ser indevida a submissão ao júri sem comprovação bastante de dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, prejudicado o pedido liminar.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez, ainda que associada a invasão de pista contrária, fuga após os fatos e suposto excesso de velocidade, não constitui, por si, indício mínimo suficiente de dolo eventual na condução de veículo automotor. 2. A desclassificação na pronúncia não usurpa a competência do Tribunal do Júri, por se inserir no controle de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no HC 891.584/MA, Min. Antonio Saldanha Palheiro, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.873.528/DF, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.991.574/SP, Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 08.11.2023.
(AgRg no AREsp n. 3.194.889/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL. *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIO SIMPLES DOLOSO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SUPOSTA EMBRIAGUEZ (ATESTADA POR CONCLUSÃO DOS POLICIAIS) E VELOCIDADE SUPERIOR À

DA VIA. CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS NA DENÚNCIA PARA DETERMINAR A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA COM DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O ASSENTIMENTO DO ACUSADO COM O RESULTADO DESASTROSO. LOCAL ERMO E QUEDA DO VEÍCULO DE UM BARRANCO. VIA CONHECIDA PELA COMUNIDADE COMO PERIGOSA (OCORRÊNCIAS ANTERIORES) E CARENTE DE MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR ACIDENTES (SINALIZAÇÃO E DEFENSA METÁLICA). EXISTÊNCIA DE UM EVENTO FESTIVO NO LOCAL EM QUE O VEÍCULO CAIU E CAUSOU AS MORTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NOTÍCIA DE QUE APÓS O ACIDENTE A PREFEITURA TOMOU MEDIDAS PARA EVITAR FUTUROS DANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE.

1. Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, **não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, seja imputado mediante mera presunção.**

2. Este Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na hipótese em que não são apontadas circunstâncias concretas, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade acima da permitida para a via, é inviável a conclusão a respeito da presença do dolo eventual. Precedentes.

3. Hipótese em que, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade superior à permitida para a via, o fato ocorreu em avenida conhecida pela ocorrência de anteriores acidentes, existindo notícias da reivindicação de medidas destinadas a evitar tais eventos por parte dos moradores, que pleiteavam devida sinalização e defensa metálica, além de o fato ter ocorrido mediante a queda do veículo em um barranco que o conduziu a uma rua na qual acontecia um evento festivo, circunstâncias fora da esfera de previsão do agente.

4. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), afastando, por consequência, a competência do Tribunal do Júri.

(AgRg no HC n. 891.584/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024, grifei.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE VIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO QUE IMPACTA NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO FÁTICA. PARÂMETROS FIXADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA. EMBRIAGUEZ COMO ÚNICO ELEMENTO A JUSTIFICAR A IMPUTAÇÃO POR DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA TAL DELINEAMENTO. PRECEDENTES

DE AMBAS AS TURMAS. RECURSO EM *HABEAS CORPUS* PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em *habeas corpus* interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem pleiteada para desclassificar a imputação de homicídio doloso qualificado para homicídio culposo na direção de veículo automotor, com base na alegação de que a embriaguez ao volante, por si só, não caracteriza dolo eventual.

2. O recorrente foi denunciado por homicídio doloso qualificado em razão de acidente de trânsito, com sinais de embriaguez, e a Defesa pleiteou, em resposta à Acusação, a desclassificação para a modalidade culposa e o afastamento das qualificadoras. As instâncias de origem reputaram prematuro o enfrentamento da questão, que, em seu entender, deveria ocorrer quando ultimada a instrução.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a embriaguez ao volante, isoladamente, é suficiente para caracterizar o dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. Subsidiariamente, também envolve a compatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras imputadas, como perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. De forma preliminar, é colocada sob escrutínio a viabilidade ou não da análise em apreço na via eleita e no momento processual (análise da resposta à acusação) em que se deram.

III. Razões de decidir

5. A embriaguez, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o dolo eventual, conforme jurisprudência do STJ, que exige circunstâncias adicionais para tal caracterização.

6. A análise do pleito de desclassificação é cabível na fase de recebimento da denúncia de maneira excepcional, quando a discussão não depende da avaliação do contexto fático e pode impactar na competência para a tramitação do feito originário - o que ocorre na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para desclassificar a imputação para o delito do art. 302, §3º, do CTB e determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

Tese de julgamento: **1. A embriaguez, isoladamente, não caracteriza dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte.** 2. A desclassificação para homicídio culposo é cabível na fase de análise da resposta à acusação quando a discussão não envolve questionamento fático e impacta na competência para o processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, §3º; CPP, art. 384.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.689.173/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024.

(RHC n. 208.285/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025, grifei.)

É certo que os precedentes mencionados foram proferidos em contextos processuais distintos e não autorizam, por si sós, a conclusão de que a condenação ora examinada será reformada. Sua relevância para a presente controvérsia reside em evidenciar a existência de parâmetro jurídico específico, firmado por esta Corte Superior, segundo o qual a configuração do dolo eventual em acidentes de trânsito não pode decorrer exclusivamente da embriaguez do condutor e do alegado excesso de velocidade, exigindo a demonstração de elementos concretos que revelem a assunção do risco de produzir o resultado.

No caso, a defesa aponta justamente a fragilidade dos elementos técnicos relativos à dinâmica do acidente, destacando que os semáforos estavam desligados e que não foi possível aferir a velocidade do veículo. Tais circunstâncias, se confirmadas e examinadas em conjunto com o acervo probatório, poderão assumir relevância para a aferição da existência de elementos adicionais aptos a sustentar o dolo eventual, à luz da orientação jurisprudencial referida.

A essa circunstância soma-se o fato de que o Ministério Público, em plenário, teria requerido a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor, embora tal manifestação não vincule os jurados nem afaste a soberania de seu veredicto. A votação por maioria de quatro votos a três, por sua vez, tampouco constitui fundamento autônomo para suspender a execução, mas integra o contexto em que se apresenta a controvérsia acerca da configuração do elemento subjetivo do delito.

Desse modo, a pretensão não se ampara na mera existência de recurso pendente, na discordância defensiva quanto ao resultado do julgamento ou na simples possibilidade abstrata de reforma da condenação. A questão substancial decorre da necessidade de confrontar os fundamentos concretos do reconhecimento do dolo eventual com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca da insuficiência, por si sós, da embriaguez e do excesso de velocidade para caracterizá-lo.

A análise definitiva dessa controvérsia compete ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, não cabendo, nesta via, reexaminar o conjunto fático-probatório ou antecipar o resultado do recurso. Para os fins estritos do art. 492, § 3º, do CPP, entretanto, a existência de questão jurídica individualizada, amparada em orientação jurisprudencial específica e relacionada às circunstâncias técnicas apontadas pela defesa, evidencia a plausibilidade de revisão da condenação.

Nesse contexto, mostra-se excepcionalmente justificada a suspensão da execução provisória até o julgamento da apelação, sem desconstituição do veredicto condenatório, afastamento da soberania dos veredictos ou antecipação do juízo de mérito reservado à instância recursal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 647-A do Código de Processo Penal, **não conheço do *habeas corpus*, mas concedo a ordem de ofício** para suspender a execução provisória da pena imposta ao paciente até o julgamento da apelação criminal, ressalvada a existência de outro título prisional autônomo e validamente fundamentado.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao juízo competente para a execução, para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de outubro de 2026.

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61147743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 48efcc29-a197-468f-934c-b0348d0a92e6

MINISTRO OG FERNANDES
Relator

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61147743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 48efcc29-a197-468f-934c-b0348d0a92e6